



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

ID Provvedimento: 2006

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 PER LA "FORNITURA DI UN SISTEMA DI MISURA ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER) SU NATANTE PER L'ESECUZIONE DI MISURE DI PORTATA LIQUIDA IN ALVEO" ALLA DITTA GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES S.r.l. P. IVA 07439551214, NELL'AMBITO DEL PROGETTO POA MISURE - CUP: F72G16000000001- CIG BCD47EEB0F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTI** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ess.mm.ii.;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 2457 del 17/12/2025 di approvazione del "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell' ARPAS";
- VISTA** la Deliberazione n. 29/59 del 31/05/2025 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 553 del 03/04/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 e n. 639 del 23/04/2025 concernente il Programma di attività 2025/2027, ex art. 5 L.R. n. 6/2006;
- VISTA** la determinazione n.700 del 30/04/2025 avente ad oggetto "Adozione piano degli indicatori del bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. 118 /2011";
- VISTA** che la spesa di cui al presente atto è finanziata dall'avanzo vincolato di cui alla determinazione n. 1632 del 11/08/2026 "Variazione del bilancio 2026/2028. Utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione di parte corrente e capitale accertato con il rendiconto della gestione 2025. Variazione negli stanziamenti parte spesa nella competenza e nella cassa sui capitoli dedicati con istituzione di nuovi capitoli (var 8/2026)".
- DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

VISTA

la convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ARDIS), inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014-2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una campagna, almeno triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico Nazionale;

PREMESSO

che la convenzione, stipulata nell'ambito della Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014-2020 - CUP F72G16000000001, ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 5, c. 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, Rep.n.10 prot.n.12867 del 29.12.2020 tra l'ARDIS, ARPAS e ISPRA, prevede l'esecuzione a cura di Arpas di una campagna, almeno triennale, di monitoraggio delle portate liquide dei corpi idrici della Sardegna;

CONSIDERATO

che, per garantire l'esecuzione di un adeguato numero di misure di portata per l'attuazione della suddetta campagna straordinaria di misure è stato previsto l'acquisizione di un sistema di misura ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) su natante da utilizzare per misure di portata in alveo di morbida o piena in aggiunta alla strumentazione ADCP già in possesso del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico;

DATO ATTO

che, al sottoscritto Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e idrografico compete l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO

che con Determina n. 1378 del 10/07/2026 è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'affidamento in oggetto l'ing. Enrica Perra, funzionaria del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- CONSIDERATO** che, secondo le stime effettuate, l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a € 140.000,00 IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;
- RILEVATO** preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 dato il modesto valore;
- APPURATO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti dato il limitato valore economico;
- DATO ATTO** che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
- VISTO** l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
- DATO ATTO** che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
- ATTESO** che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto e che in base alla normativa vigente, per importi superiori a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006);
- CONSIDERATO** che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di beni, sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”*;

DATO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;

DATO ATTO che, il bene risulta presente nei cataloghi del Me.Pa alla categoria merceologica: “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio” (codice CPV 38344000-8) e pertanto si procede alla valutazione dei preventivi di spesa (identificativo RDO 6503851 con scadenza in data 31/08/2026) consultando i seguenti operatori economici: Codevintec Italiana srl con sede legale in Milano, alla via Labus 13 - 20147 (P.IVA/C. F. 01657700157), e GEOSPHERA Hi-Tech Supplies S.r.l. con sede legale in Portici (NA), alla via Libertà 66 – 80055 (P.IVA/C.F. 07439551214);

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento di cui sopra, risultano pervenuti entro la data di scadenza i seguenti preventivi di spesa: GEOSPHERA Hi-Tech Supplies S.r.l. - € 34.897,00, IVA esclusa; Codevintec Italiana srl € 39.740,00, IVA esclusa;

RITENUTA l'offerta dell'operatore economico GEOSPHERA Hi-Tech Supplies S.r.l. adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo (€ 34.897, 00, IVA esclusa) e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore GEOSPHERA Hi-Tech Supplies S.r.l. con sede legale in via via Libertà 66 – 80055, Portici (Napoli) P.IVA/C. F. 07439551214, per complessivi € 34.897,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che l'operatore economico GEOSPHERA Hi-Tech Supplies S.r.l. risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36 /2023;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

RITENUTO	rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 19 del Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ARPAS approvato con deliberazione della D.G. n. 2457 del 17/12/2025;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
RILEVATO	che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai € 40.000,00;
DATO ATTO	che la spesa oggetto del presente atto pari a € 42.574,34, IVA inclusa, risulta coerente con il cronoprogramma del progetto POA MISURE, di cui alla convenzione succitata, che prevede una spesa per l'anno 2026 sul capitolo SC03.2060 "Attr.App. Strum.tecn.Progetto POA MISURE" di € 175.517,43 e che ad oggi risultano disponibili su questo capitolo al netto di tale spesa, € 132.394,09 per l'anno 2026;
DATO ATTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto ad acquisire mediante Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) SardegnaCAT il seguente CIG BCD47EEB0F ;
DI DARE ATTO	che per la presente procedura di affidamento è dovuto il contributo a favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari a € 35,00, ai sensi della Delibera



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ANAC n. 568 del 30 dicembre 2024 e che la relativa spesa trova copertura sul competente capitolo di bilancio;

ACQUISITO il DURC con scadenza 19/11/2026 e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito di ANAC;

DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, la "Fornitura di un sistema di misura ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) su natante per l'esecuzione di misure di portata in alveo" all'operatore economico GEOSPHERA Hi-Tech Supplies S.r.l. con sede legale in Portici (NA), alla via Libertà 66 – 80055, P.IVA/C.F. 07439551214, per un importo complessivo di € 34.897,00, IVA esclusa, nell'ambito del progetto POA MISURE - CUP: F72G16000000001.

DI IMPEGNARE la somma di € 42.574,34 IVA inclusa, sul capitolo SC03.2060 "Attr.App.Strum.tecn. Progetto POA MISURE", missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio 2026, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto – **CIG BCD47EEB0F, CUP F72G16000000001**.

DI STIPULARE il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 42.574,34, di cui al presente atto, trova copertura mediante utilizzo di Avanzo Vincolato di cui alla D.D.G. n. 1632 del 11/08/2026 le cui finalità sono coerenti con le attività da svolgere.

DI DISPORRE ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC03.2060	00.01.01.00	07/09/2026	FORN SISTEMA ADCP SU NATANTE	42.574,34	Geosphera Hi-Tech Supplies S.r.l.	U.2.02.01.05.999	BCD47EEB0F	F72G16000000001

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.2060	TOTALE
2026	42.574,34	42.574,34
TOTALE	42.574,34	42.574,34

Istruttore Pratica:

DONATELLA ATZORI